

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1810/2542

นางพวงทิพย์ ปุณโณทก
กรมโยธาธิการ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 10, มาตรา 11, มาตรา 21

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 21 (1) ที่ให้คำหนึ่งถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกานั้น มีความหมายว่าให้นำเอาราคาซื้อขายของอสังหาริมทรัพย์ในประเภทและชนิดเดียวกันที่ประชาชนทั่วไปซื้อขายกันอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกาเริ่มมีผลใช้บังคับมาเป็นเกณฑ์พิจารณา ถ้าหาราคาซื้อขายในวันดังกล่าวไม่ได้ ก็อาจหาราคาซื้อขายในวันอื่นที่ใกล้เคียงมาใช้พิจารณาแทน แม้จะเป็นราคาซื้อขายในภายหลังจากวันที่พระราชกฤษฎีกาเริ่มมีผลใช้บังคับก็นำมาใช้เทียบเคียงได้ ผู้กำหนดราคาสามารถใช้ดุลพินิจกำหนดราคาที่เหมาะสมจะเป็นโดยคำนึงถึงปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในทำเลนั้นประกอบไป และกำหนดราคาที่สมควรในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาได้

โจทก์กับจำเลยทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ฯ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ซึ่งจำเลยมีหน้าที่ตามมาตรา 11วรรคหนึ่ง ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนทั้งหมดให้แก่โจทก์ผู้ถูกเวนคืนซึ่งเป็นเจ้าของภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ฯ คือต้องจ่ายในวันที่ 29 มีนาคม 2538 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โจทก์จึง

มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย้อัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทนเป็นต้นไป

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 11,722,027 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย้อัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารออมสินจากต้นเงิน 10,500,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 4,200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย้อัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารออมสินนับแต่วันที่ 31 มกราคม 2538 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 27837 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี ซึ่งตั้งแปลงอยู่ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตาม พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอปากเกร็ด? พ.ศ. 2537 ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2537 คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้

โจทก์ตารางวาละ 10,000 บาท รวมทั้งแปลง 210 ตารางวา เป็นเงิน 2,100,000 บาท โจทก์ไม่พอใจจึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้โจทก์ไม่น้อยกว่าตารางวาละ 60,000 บาท เป็นเงินไม่น้อยกว่า 14,130,000 บาท แต่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย โจทก์จึงฟ้องคดีนี้

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อต่อไปว่า โจทก์สมควรได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นหรือไม่เพียงใด คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้โจทก์เพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ 30,000 บาท แต่จำเลยฎีกาว่า การที่ศาลอุทธรณ์นำเอาที่ดินที่มีการซื้อขายกันมาพิจารณา ทั้ง ๆ ที่ที่ดินดังกล่าวอยู่ห่างที่ดินโจทก์ถึง 2 กิโลเมตร และซื้อขายกันภายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ใช้บังคับแล้วถึง 1 ปีเศษ ชัดเหตุผลและข้อเท็จจริง รับฟังไม่ได้ เห็นว่า ตามมาตรา 21 (1) ที่ให้ค่านึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกานั้น เพียงแต่มีความหมายว่า ให้นำเอาราคาซื้อขายของอสังหาริมทรัพย์ในประเภทและชนิดเดียวกันที่ประชาชนทั่วไปซื้อขายกันอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกาเริ่มมีผลใช้บังคับมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย แต่ก็ได้หมายความว่า ถ้าหาราคาซื้อขายในวันดังกล่าวไม่ได้แล้วจะกำหนดราคาตามข้อ (1) นี้ไม่ได้ การซื้อขายในวันดังกล่าวอาจจะไม่มี เมื่อหาราคาซื้อขายในวันดังกล่าวโดยตรงไม่ได้ ก็อาจหาราคาซื้อขายในวันอื่นที่ใกล้เคียงกันมาใช้พิจารณาแทน แม้จะเป็นราคาซื้อขายในภายหลังจากวันที่พระราชกฤษฎีกาเริ่มมีผลใช้บังคับก็นำมาใช้เทียบเคียงได้ ผู้กำหนดราคาย่อมสามารถใช้ดุลพินิจกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยค่านึงถึงปัจจัยอย่างอื่นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของราคาอสังหาริมทรัพย์ในทำเลนั้น ๆ ประกอบไป และกำหนดราคาที่สมควรในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาได้?

คดีนี้โจทก์กับจำเลยทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 ซึ่งจำเลยมีหน้าที่ตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนทั้งหมดให้แก่ โจทก์ผู้ถูกเวนคืนซึ่งเป็นเจ้าของภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ คือต้องจ่ายในวันที่ 29 มีนาคม 2538 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของ กำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน อันเป็นวันที่ต้องมีการจ่ายตามมาตรา 26 วรรคท้าย ดังนั้น โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝาก ประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นนับแต่วันที่ต้องมีการ จ่ายเงินค่าทดแทนนั้น คือวันที่ 29 มีนาคม 2538 เป็นต้นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 26 วรรคท้าย ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษา ให้คิดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 31 มกราคม 2538 เป็นต้นไปจึงไม่ถูกต้อง ปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความ ฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าทดแทนเพิ่มให้แก่โจทก์จำนวน 3,150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝาก ประจำของธนาคารออมสินนับแต่วันที่ 29 มีนาคม 2538 จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจาก ที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อภิชาติ สุจริตานนท์-สุรินทร์ นาควิเชียร-ศุภชัย ภู่งาม)

ศาลแพ่ง - นายไพรัช เกิดศิริ

ศาลอุทธรณ์ - นายจรัญ ภัคดีธนากุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ